SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 论他人吸入二手烟是否构成不当得利

**Yawler [1]，Lawyer [2]，Leawyr [3,*]**

[1]泽旭东方股份有限公司，祖安，符文大陆

[2]泽旭出版社，诺克萨斯，符文大陆

通讯作者：Leawyr（e-mail: Yawler@163.com）

本文不包含补充材料

**ABSTRACT / 摘要**：通常认为，二手烟暴露侵害非吸烟者的健康权，吸烟者应承担侵权责任。然而，从香烟所有人的角度审视，吸烟者通过合法购买香烟并支付对价，获得香烟及其燃烧产物的所有权，包括烟草烟雾。当他人未经允许吸入吸烟者排放在特定空间内的烟雾时，是否构成对香烟所有人财产利益的侵害，并因此成立不当得利？本文从财产权客体扩张理论出发，论证烟草烟雾具有财产属性，香烟所有人对其享有合法权利。他人未经同意吸入烟雾，无偿获得了本应属于香烟所有人的“烟雾利益”，导致香烟所有人财产损失，且无法律根据，符合不当得利构成要件。这一视角有助于拓展不当得利制度的适用范围，完善对财产权的全面保护。

**INDEX TERMS / 关键词**：二手烟；不当得利；财产权；烟草烟雾；无体物

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本文仅学术性分析，并不鼓励公共场所吸烟。

## I.INTRODUCTION / 引言

二手烟问题通常被框定在健康权与侵权法的对话中：非吸烟者主张吸烟者侵犯其健康权益，要求停止侵害、赔偿损失。这一路径无疑具有正当性，也获得了司法实践的认可。然而，法律的视角从来不是单一的。如果我们转换立场，站在香烟所有人的角度，或许会提出一个全新的问题：当他人吸入我所散发的二手烟时，是否可能构成对我财产权益的侵害，并因此成立不当得利？

## II.RESULTS / 结果

这一问题乍听起来有悖常理——吸烟者主动制造烟雾污染环境，反而主张他人吸入构成不当得利？但细究之下，法律逻辑并不天然排斥此种反向思考的可能性。香烟是吸烟者花费对价购买的财产，燃烧产生的烟雾是香烟的使用产物，其物理形态虽为气体，但仍可能承载财产价值。当烟雾在特定空间内尚未扩散至公共领域时，香烟所有人对其是否享有某种排他性权利？他人未经允许吸入该烟雾，是否无偿获取了本应属于所有人的利益？本文尝试从不当得利制度的基本原理出发，系统分析他人吸入二手烟成立不当得利的可能性与条件。

## III.DISCUSSION / 讨论

### *一、烟草烟雾作为财产客体的理论证成*

#### *1)财产权客体的扩张趋势*

传统民法以有体物为物权客体，但随着社会经济的发展，财产权的范围不断拓展。无体物如电力、热能、无线电频谱、虚拟财产等，已逐步被纳入法律保护范畴。其共性在于：虽无实体形态，但具有可支配性、稀缺性和经济价值，能够成为交易对象和法律保护的利益。我国《民法典》第一百一十五条规定：“物包括不动产和动产。法律规定权利作为物权客体的，依照其规定。”该条为无体物进入财产权体系预留了空间。司法实践中，盗窃电力、燃气等行为已被认定为侵犯财产权，可见法律并不拘泥于客体的物理形态。

#### *2)烟草烟雾的财产属性分析*

烟草烟雾是香烟燃烧产生的气态混合物，包含尼古丁、焦油、一氧化碳等多种化学成分。从财产属性角度考察：①可支配性：烟雾在产生之初相对集中于吸烟者周围，可以通过空间隔离进行一定程度的支配，如关闭门窗、设备控制，其并非完全不可控制；②稀缺性：香烟的购买需要支付对价，烟雾作为香烟的使用产物，其产生依赖于稀缺资源的消耗，因此具有间接的稀缺性；③经济价值：烟雾本身虽非直接交易对象，但香烟消费者购买香烟的目的正是为了获得烟雾所带来的满足感。因此，烟雾承载着香烟的使用价值，是香烟财产价值的延伸。在特定场合，烟雾甚至可以作为道具被有偿使用。④可分离性：烟雾可以从吸烟者身体分离而独立存在，在扩散前具有相对独立的物理形态，可被视为一种“无体物”。

综上，烟草烟雾具备成为财产客体的基本特征。香烟所有人基于对香烟的所有权，理应取得对香烟燃烧产物——烟雾的合法权利。当然，这种权利并非绝对，要受到环境保护、他人健康等公共利益的限制，但这并不否定其在私法层面的财产属性。

## 二、*他人吸入二手烟的行为分析*

### *1)行为的性质：对烟雾的"消费"与"占有"*

当他人吸入吸烟者产生的二手烟时，其实施了两个层面的行为：其一，将烟雾从周围环境中吸入体内，使烟雾脱离原所有人的控制范围；其二，通过呼吸系统吸收烟雾中的化学成分，实现对该烟雾的“消费”。这一过程类似于对有形物的占有、使用和消耗。如果烟雾被视为一种财产，那么他人的吸入行为就构成对该财产的无权占有和使用。

### *2)主观状态：故意、过失与无过失*

吸入二手烟的情形多样。他人可能出于好奇或对烟味的喜爱而主动靠近吸烟者并深呼吸（故意）；也可能因空间狭小无法躲避而被动吸入（过失或无过失）。故意吸入者主观上具有获取烟雾利益的意图；被动吸入者虽无积极意图，但客观上仍获得了烟雾的“利益”。法律上的不当得利以客观利益移转为核心，通常不要求受益人的主观过错，因此无论故意与否，只要客观上取得利益且无法律根据，即可构成不当得利。

### *3)利益的表现形式*

他人吸入二手烟获得了何种利益？可从以下角度观察：感官体验利益：烟雾的气味、视觉形态可能给吸入者带来某种感官满足。生理效用利益：烟雾中的尼古丁等物质可能对吸入者产生提神、镇静等生理效应，相当于无偿享受了香烟的部分功效。经济节省利益：如果吸入者本身有吸烟需求，通过吸入二手烟可以部分替代自己购买香烟的消费，从而节省开支。即便吸入者认为二手烟有害，也不能否定其客观上获得了烟雾的“使用”。正如盗用他人电力虽对用电者无害，仍构成财产侵害一样，利益的认定不以对受益人有正面价值为绝对前提，只要该利益具有财产属性且本应属于他人即可。

## 三、*不当得利构成要件的逐一检视*

### *1)吸烟者（香烟所有人）受到损失*

吸烟者的损失体现为对烟雾财产权的丧失。吸烟者花费对价购买香烟，本可独自享有烟雾带来的满足（通过自己吸入或控制烟雾用途），但因他人擅自吸入，导致烟雾被部分或全部消耗，吸烟者无法再就该烟雾主张任何利益。这种损失属于财产的“消极减少”——应当保有的财产利益没有保有。

需要说明的是，吸烟者自己通常也会吸入一部分主流烟雾，但侧流烟雾（即从烟头直接飘出的烟雾）和呼出的烟雾同样属于烟雾财产的组成部分。他人吸入的主要是侧流烟雾和呼出烟雾，这些烟雾本可由吸烟者自行处理（如任其飘散），但“自行处理”不等于放弃所有权。在财产法上，所有权人有权决定其财产的去向，即使最终抛弃，也不意味着他人可以未经许可擅自取用。他人擅自取用，仍构成对所有权人处分权的侵害。

### *2)他人取得利益*

如前所述，他人通过吸入获得了烟雾的感官体验、生理效用等利益。这些利益虽难以精确计价，但可以参照香烟的市场价格、烟雾浓度、吸入量等因素进行合理评估。在不当得利返还中，利益无法返还原物时，应返还其价额。司法实践对于无形利益的价值评估已有先例可循（如盗用热能的案件）。

### *3)因果关系*

他人的吸入行为直接导致吸烟者丧失对烟雾的控制和利用，二者之间具有直接的因果关系。如果他人不吸入，烟雾可能继续悬浮于空气中，最终自然消散或被吸烟者自己处理。他人的介入中断了烟雾自然消散的过程，将烟雾利益转移至自身。

### *4)无法律根据*

他人吸入二手烟是否具有法律根据？显然没有。吸烟者并未授权他人吸入，法律也未规定他人有权无偿利用吸烟者产生的烟雾。相反，在公共场所控烟法规日益严格的背景下，吸烟者的权利受到限制，但这并不意味着他人获得了吸入的权利。法律的限制只是要求吸烟者不得在禁烟场所吸烟，并未赋予他人在吸烟者合法吸烟的场所（如私人住宅、允许吸烟的室外空间）擅自吸入的权利。因此，他人获得烟雾利益欠缺任何法律上的正当依据。

## 五、可能面临的质疑与理论回应

### *1)烟雾是否属于"抛弃物"？*

一种观点认为，吸烟者将烟雾排入空气中，即表明其有抛弃之意，烟雾成为无主物，他人吸入不构成不当得利。此观点值得商榷。首先，抛弃是单方民事法律行为，需以明确的意思表示为要件。吸烟者排烟通常只是为了维持自身呼吸，并无放弃烟雾所有权的明确意思。其次，即使认定吸烟者对烟雾的"处分"方式是通过排放使其自然消散，这仅意味着吸烟者选择以消散方式实现烟雾的使用价值，而非将烟雾作为无主物任由他人取用。所有权人有权决定财产的使用方式，他人不得越俎代庖。

### *2)烟雾有害健康，他人吸入是否反而受损？*

他人吸入二手烟可能损害健康，这确实是客观事实。但健康损害与不当得利是两个不同层面的问题。健康损害可能构成侵权，由吸烟者赔偿他人；不当得利则是他人获得烟雾利益，应当返还。二者可以并存，也可能发生抵销。若他人的健康损害超过其所获烟雾利益，则吸烟者实际上还需赔偿，但这并不否定他人曾获得利益的事实。法律上的利益判断不以对受益人的整体利弊为唯一标准，而应聚焦于特定利益的移转。

### *3)公共场所的烟雾能否主张所有权？*

在公共场所，吸烟行为本身受行政法规制，吸烟者可能违法吸烟。但违法吸烟的后果是承担行政责任，并不自动导致烟雾财产权的丧失。他人同样无权从违法吸烟行为中获利。例如，小偷盗窃财物后，失主仍可向小偷主张所有权，不因小偷违法而丧失权利。同理，即使吸烟者在禁烟场所吸烟，其对烟雾的财产权利依然存在，他人无权无偿获取。

### *4)利益如何计算？*

价值评估是实践难点，但非法律障碍。可以参照以下方法估算：以香烟的购买价格为基准，按烟雾中侧流烟雾所占比例（通常认为侧流烟雾占香烟燃烧产生烟雾的大部分），再乘以他人吸入的份额。也可参考空气净化设备处理二手烟的成本，或参考司法实践中环境污染案件中采用的"虚拟治理成本法"。具体个案中可由专业机构评估。

## IV.CONCLUSIONS / 结论

从香烟所有人的角度审视，他人吸入二手烟在理论上可以构成不当得利。烟草烟雾具有财产属性，香烟所有人对其享有合法权利；他人未经允许吸入烟雾，获得本应属于所有人的利益，导致所有人受损，且无法律根据，符合不当得利构成要件。这一结论并非要否定二手烟对健康的危害，也不意味着吸烟者可以肆意主张权利，而是旨在揭示不当得利制度的深层逻辑：任何未经许可利用他人财产的行为，无论该财产是有体还是无体，无论利用结果对利用者有利还是有害，均可能触及不当得利返还义务。

当然，这一理论在司法实践中的适用需谨慎，尤其要平衡吸烟者权利与非吸烟者健康权、环境公益之间的关系。但在特定情形下，如吸烟者在私人住所合法吸烟，邻居故意凑近窗户深呼吸并声称"享受免费香烟"，香烟所有人或许可以基于不当得利请求返还相应利益。这一视角至少表明，不当得利制度的解释空间远比我们想象的要广阔，值得学界进一步探讨。

## ACKNOWLEDGMENT / 致谢

致谢内容。感谢我的恩师迪普和个人对本研究的支持与帮助。

## REFERENCES

[1] 作者 L 作者 A，"不当得利，" vol. 1，no. 1，pp. 1–10，2024。
[2] 作者 W 作者 Y，"吸烟有害健康，" vol. 2，no. 3，pp. 100–120，2023。
[3] 作者 E 作者 R，"吸我一口二手烟，还我三两钱"。出版地：虎门出版社：泽旭东方出版社，2022，pp. 50–80。